

국립공원공단 상임감사

기관주의

제 목	탐방프로그램 운영을 위한 인공암벽장 관리 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△ △△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 2개월 이내
내 용	

1. 업무개요

국립공원공단(이하 “공단”이라 한다)은 탐방수요 변화에 탄력적으로 대응하기 위하여 공원별 특성에 맞는 프로그램을 운영하고 있고, △△△△△△△△에서는 청소년들이 재미와 도전정신, 성취감을 느낄 수 있는 스포츠 클라이밍 체험 시설을 조성하여 국립공원의 안전하고 건강한 탐방문화 제공에 노력하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「체육시설법」 제10조(체육시설업의 구분·종류) ①체육시설업은 다음과 같이 구분한다.<2020.12.8.> · 신고 체육시설업*: 요트장업, 조정장업, 빙상장업, 승마장업, 종합체육시설업, 수영장업, 인공암벽장업 등

* 체육시설업이란: 영리를 목적으로 체육시설을 설치·경영하거나 체육시설을 이용한 교습행위를 제공하는 업(業)을 말한다.

「체육시설법」 제4조의3 제2호, 같은 법 시행령 제2조의3 관련하여 수립된 체육

시설 안전 점검 지침 등에 따라 관련 규정을 준수하여야 한다.

- 체육시설법 제11조제1항에 따른 시설기준(안전관련 시설 기준으로 한정)

- 체육시설법 제23조에 따른 체육지도사* 배치 의무 준수 여부

* 인공암벽장에는 안전관리요원(「국민체육진흥법」 제2조제9호에 따른 체육단체에서 정기적으로 실시하는 안전관리교육을 받은 사람) 1명 이상 배치해야함. 다만, 운영자 또는 체육지도자가 안전관리교육을 이수한 경우에는 안전관리요원 겸임 가능

* 체육지도자 배치

- (2023.12.31.까지) 인공암벽장 안전관리 위탁교육 기관인 대한산악연맹 안전관리자교육(8h)이수자로 대체(재난안전처 주관)
- (2024.1.1.이후) 생활체육지도사 또는 전문체육지도사 자격 취득자 배치
(프로그램용 인공암장 탐방복지처 주관)

- 체육시설법 제24조와 같은 법 시행규칙 제23조 [별표6]에 따른 안전·위생 준수 여부

- 등반의 진행 및 안전 등에 관한 규칙을 자체적으로 제정하여 이용자에게 사전 교육을 실시하고, 이용자가 등반하기 전 안전벨트, 고리(카라비너), 확보기구, 암벽화 등 안전장비 착용 지도 및 운동시설 및 부대시설이 이용자의 사용에 불편함이 없도록 안전하고 위생적으로 관리하여야 한다. 또한 이용자에게 대여하는 장비(안전벨트, 고리, 밧줄, 퀵드로우, 확보기구 등)는 안전하고 위생적으로 관리 해야하며, 이용자에게 대여하는 장비는 반기마다 점검을 하고, 점검 결과를 기록한 점검 대장을 인공암벽장 내에 비치해야 한다. 또한 점검 결과 안전에 이상이 있다고 판단되는 장비는 즉시 수리 또는 교체해야 하고, 홀드를 구조부재에 연결할 경우에는 움직이지 않도록 고정하고, 수시로 홀드의 고정상태를 확인해야 하며, 홀드 내 먼지와 이물질이 쌓이지 않도록 정기적으로 청소를 해야 한다.

- 체육시설법 제26조와 같은 법 시행규칙 제25조에 따른 손해보험* 가입의무 준수 여부

* 사망한 경우 1억5천만원의 범위에서 피해자에게 발생한 손해액. 다만, 그 손해액이 2천만원 미만의 경우에는 2천만원으로 한다.(「자동차손해배상 보장법 시행령」 제3조제1항 각 호에 따른 금액 이상을 보장하는 손해보험에 가입)

「국립공원 인공암벽장 관리방안」에 따라, 인공암벽장을 운영하는 사무소 및 △△△에서는 인공암벽장 운영 담당자 지정[체육지도사(2023.12.31.까지 안전관리 교육 이수자로 대체 가능)배치], 안전·위생 기준에 따른 관리 및 배상책임보험에 가입하여야 하고, 안전관리자교육 및 체육지도사 자격취득에 필요한 비용은 시설물 담당인 각 사무소 및 △△△에서 부담하도록 되어 있다.[관련문서: △△△△부-1413호(2022.5.31.) 및 -1494호(2022.6.14.)]

따라서, 인공암벽장을 보유한 사무소에서는 인공암벽장 프로그램 운영을 위해서는 체육시설법에 따른 체육지도사 배치, 배상책임보험 가입 및 체육시설법령에 준하는 안전관리 계획을 수립하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, △△△△△△△에서는 2021. 2. 27.부터 감사일 현재(2024. 2. 23.)까지 인공암벽장을 운영하면서 인공암벽장 안전계획 미수립, 안전관리자 미지정 등의 안전관리 업무를 소홀히 하였고, 그 세부 내용은 아래 [표 1]와 같았다.

[표 1] △△△△△△△ 체육시설에 의한 안전관리 현황

년도	안전관리자 지정 (체육지도자)	안전관리계획 수립	배상책임 보험 가입	분기별 안전점검	인공암벽장 활용 프로그램 운영 횟수	비고
2024	x	x	0	0	-	
2023	x	x	0	0	4회	
2022	△	0	0	0	6회	
2021	△	0	0	0	2회	

자료: △△△ 제출자료 재구성

특히, 2022. 7월 안전관리자로 지정된 △△△의 전보 인사 이후부터 현재까지 △△△△△△△에서는 안전관리자 미지정, 안전관리계획 미수립 등 안전관리 업무를 소홀히 한 사실을 확인하였다.

△△△△△△△에서는 안전관리자 자격이 있는 △△△, 정태주가 2022년 상·하반기 정기 인사로 각 각 타 사무소로 전출 후 2023년부터 안전관리자 자격을 보유한 직원이 없었음에도 안전관리자 지정을 위한 노력을 소홀히 하였고, 2023년부터는 인공암벽장을 활용한 탐방 프로그램 운영이 불가했음에도, 4회 프로그램을 운영하며 탐방객 안전관리를 소홀히 하였다.

(참고로 인공암벽장 탐방프로그램 운영 시 인근 사무소 안전관리자에게 협조 요청 후 함께 운영하였다.)

또한 2024년부터는 인공암벽장을 활용한 프로그램 운영 시 체육지도사 배치가 필수 사항으로 강화되었고, 본사 업무 담당도 △△△△부에서 탐방복지처로 변경됨에 따라, 본사 담당부서의 운영지침 마련도 필요할 것으로 판단된다.

이에, △△△△△△△에서는 본사의 업무 방침 및 △△△의 안전관리 계획이 마련될 때까지 인공암벽장 이용에 의한 안전사고 예방을 위하여 인공암벽장에 부착된 홀드를 제거하고 시설을 임시 폐쇄하는 것이 타당할 것으로 판단된다.

관련부서 의견

△△△△△△△△은 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△△△△△장)에게 인공암벽장을 운영하면서 안전관리계획 미수립, 안전관리자 미지정 등 안전관리 업무를 소홀히 한 △△△△△△△△△에 대하여 행정상 기관주의 조치를 요구합니다.(기관주의)